

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1253/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	สืบเอกอีชา สุขวิเศษ (นอกราชการ	จำเลย
	สืบเอกอีชา สุขวิเศษ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33,83,91,264,265,268 ฯลฯการปลอมเอกสารราชการและเอกสารสิทธิ ตามฟ้อง ข้อ 1.(1.1) และ (1.2)เป็นกรรมเดียว จำเลยใช้เอกสารปลอมทั้ง 2 ฉบับ ด้วย จึงให้ลงโทษจำเลยฐานใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบ ด้วยมาตรา 265กระหนเดียว จำเลยใช้เอกสารดังกล่าว 2 ครั้ง ต่างวาระตามฟ้องข้อ 1.(1.3) และ (1.4) เป็นความผิด 2 กระหน ให้จำคุกกระหนละ 1 ปีการปลอมเอกสาร ราชการและเอกสารสิทธิตามฟ้องข้อ 1.(1.5)(1.6)และ (1.7) เป็นกรรมเดียว จำเลย ใช้เอกสารปลอมทั้งสามฉบับตามฟ้องข้อ (1.8) ด้วย จึงให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 265 กระหนเดียวให้จำคุก 1 ปี รวมเป็นจำคุก 3 ปีจำเลย ให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 14)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (สำนวนรุกรการอันดับ 3 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรที่จะได้ตรวจ
พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยก่อน แต่ปรากฏว่าจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุ
อันควรจะให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรที่จะได้ตรวจ
พิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยก่อน แต่ปรากฏว่าจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุ
อันควรจะให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ